



Expediente: SE30746439

Fecha: Fecha:11/11/2024

2275-MSX

100 €

17121

AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA

PLAZA DE CORT Nº 1

07001 - PALMA DE MALLORCA

SARA OLIVA GARCIA , con DNI: 38875727T , y domicilio a efectos de notificaciones en Guillerries, 15 2º1º , CP 08012 de BARCELONA (BARCELONA), ante este Organismo comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que ha sido publicada en BOE, una SANCIÓN con el Número de Expediente indicado al margen y, no estando conforme con la misma, en base a la vulneración del Artículo 24.2 de la Constitución Española, interpongo mediante el presente escrito RECURSO DE REPOSICIÓN, que baso en las siguientes

ALEGACIONES

Previa.- DEFECTO EN EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION

Que esta parte muestra su disconformidad con la Sanción impuesta, al haberse producido un defecto en el procedimiento legalmente establecido.

La **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, dispone en su **artículo 42.2:**

*Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (artículo avalado por la **Ley de Tráfico y Seguridad Vial: artículo 90.3**).*

En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.

Asimismo señalamos la **Sentencia del Tribunal Supremo -Sª 3ª-**, de 24 de octubre de 2011 -casación 4327/2007, FD 8º-:19 Sep 2018 11:13:37 3/5





"(...) la notificación edictal es una ficción legal, pues la realidad nos enseña que raramente tienen los contribuyentes conocimiento de las liquidaciones tributarias notificadas por este procedimiento; al contrario, cuando se enteran es cuando ya se ha iniciado el procedimiento ejecutivo sin que, por tanto, les quepa la posibilidad de impugnar la liquidación por muchos y graves que sean los errores jurídicos en que pudiera haber incurrido la Administración. Por ello, han de extremarse las garantías sobre acreditación de la forma en que se han producido los intentos de notificación fallidos y de la constancia del aviso de llegada y de la permanencia de la resolución en "lista de notificaciones", para permitir al destinatario tener conocimiento de tal intento de notificación, y la posibilidad de recepción de la misma por su comparecencia personal en la oficina postal"

Y **doctrina** al respecto del **Tribunal Constitucional** sobre este particular, referida específicamente a la materia de Tráfico, representada en su **Sentencia 128/2008, de 27 de octubre**, en la que se afirma lo siguiente:

"Más en concreto, por lo que se refiere a supuestos de notificación edictal en procedimientos sancionadores en materia de tráfico este Tribunal ya ha puesto de manifiesto que, incluso en los casos en que resulte frustrada la posibilidad de notificación personal en el domicilio que figure en el Registro de vehículos, corresponde a la diligencia mínima exigible a la Administración sancionadora, antes de acudir a la vía edictal, el intentar la notificación en el domicilio que aparezca en otros registros públicos y al que, con la mayor normalidad, se dirigen después las actuaciones en vía ejecutiva administrativa (por todas, STC 32/2008, de 25 de febrero)"

Pues bien, en el Expediente que se recurre se ha vulnerado el procedimiento en materia de notificaciones al producirse la publicación sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido provocando la NULIDAD del mismo en base a lo establecido en el **Artículo 47.1 e de la Ley 39/2015 de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, el cual establece la nulidad de Los actos de las Administraciones Públicas en los siguientes casos:

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

De modo que SOLICITO se remita copia correspondiente a los Justificantes de Correos de los intentos de notificación realizados previos a la presente publicación.

Primera.- CADUCIDAD

Según establece el **Artículo 112.3 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en relación a la CADUCIDAD:

Artículo 112. Prescripción y caducidad.

3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

Pues bien, en el Expediente que se recurre, han transcurrido los plazos que establece la Ley para considerar producida la CADUCIDAD.

Por este motivo, solicitamos se dicte Resolución declarando la misma, y en consecuencia, el ARCHIVO del presente Expediente.

Segunda.- Que en el Expediente instruido, se han incumplido los Principios informadores de la potestad administrativa sancionadora, las normas reguladoras del procedimiento sancionador de Tráfico y las disposiciones aplicables a la infracción imputada, por lo que procede ANULAR la





Sanción impuesta y ARCHIVAR el Expediente con todos los pronunciamientos favorables al interesado.

El Artículo 35 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala igualmente con relación a la motivación la necesidad de que los actos administrativos lo estén y tal motivación ha de ser entendida en el sentido que señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 18-5-1991:

“La doctrina científica ha señalado que la motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. No es un requisito meramente formal, sino de fondo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que habrá que determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate -Sentencias de 23 de diciembre de 1969, 7 de octubre de 1970”

El Tribunal Constitucional asimismo en Sentencia de 17 de Julio de 1981 enseña que «la motivación es no sólo una elemental cortesía, sino un requisito del acto de sacrificio de derechos» y que «debe realizarse con la amplitud necesaria para el debido conocimiento de los interesados y su posterior defensa de derechos» - Sentencia de 16 de junio de 1982.

Dicho defecto acarrea la NULIDAD del presente Expediente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES

Sentencia de fecha: 7 de octubre de 2005

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Socias Fustes

En la resolución sancionadora deben motivarse los hechos que justifican la calificación y la graduación

Art. 25 CE

El principio de legalidad contenido en el art. 25 de la Constitución que exige la predeterminación legal de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, no impide que en el ámbito del derecho administrativo sancionador se utilicen márgenes de graduación estableciéndose franjas cuantitativas o cualitativas para tales sanciones; pero el principio de seguridad jurídica exige que en la resolución sancionadora y al igual que se describe el hecho infractor, se describan y concreten las circunstancias personales o materiales concurrentes que motiven la imposición de la sanción en una determinada calificación y graduación. Este principio, el de seguridad jurídica, junto al de proporcionalidad de las sanciones, exige que en la resolución sancionadora se motiven los hechos del caso concreto que justifican la calificación y la graduación.

Si, como en la resolución recurrida, se omiten tales circunstancias, se impide la defensa en cuanto a la valoración de dichas circunstancias. Consecuentemente, al imponerse las sanciones en su tramo máximo sin que el actor pueda conocer de forma concreta, y no genérica, cuales son las razones y causas específicas que determinan el que la Administración haya llegado al convencimiento para imponer las sanciones en dicha calificación y graduación se le está causando indefensión, y por ello deben ser anuladas parcialmente imponiéndose las sanciones en su calificación correspondiente.

Tercera.- Que en ningún caso el interesado ha tenido acceso a los Documentos que deben obran en el Expediente para poder imputar la infracción a esta parte, y en concreto, a la Fotografía y a los Certificados referentes a la verificación periódica del cinemómetro, por lo que no ha podido alegar sobre este extremo si a ello hubiera lugar, encontrándose en situación de indefensión, viéndose vulnerado su Derecho de Defensa.





Asimismo, y con respecto a la supuesta infracción, tampoco se indica nada en relación:

*****al contenido de la Denuncia el margen de error aplicado sobre el exceso de velocidad, provocando dicha circunstancia su NULIDAD al vulnerar la Directiva europea del mes de Mayo 2015 que establece: En las denuncias por exceso de velocidad deberá constar además del límite de velocidad y de la velocidad captada por el radar, la velocidad corregida sobre la que se aplicará la sanción una vez aplicados los márgenes de error del aparato.**

Al respecto, una reciente Sentencia dictada por la Sección Segunda del **Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha** ha revocado una Sentencia anterior dictada por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Albacete que dio inicialmente la razón a la DGT frente al Recurso interpuesto por un automovilista y ha anulado una multa de 300,00€ y 2 puntos de retirada impuesta a éste por circular a 113 Km/h. teniendo limitada la velocidad a 80, al rechazar el argumento utilizado por Tráfico de que al plasmarse la velocidad infractora en el correspondiente Boletín, la deducción de márgenes de error ya está hecha, ajustándose a lo que establecen las normas de control y las verificaciones periódicas.

Según se recoge en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado D. Miguel Ángel Narváez Bermejo...

... esa afirmación sólo tendría credibilidad si a la fotografía del vehículo en cuya parte superior aparece la pantalla del cinemómetro donde se plasma la velocidad detectada, se le restasen los márgenes del 5% ó 7% reglamentarios.

La velocidad que aparece en la pantalla no es la real

A la Sala no le cabe duda que esa velocidad fidedigna que sale en la pantalla del cinemómetro no es la real sino dentro de los límites del error admitidos ya que es lógico suponer que no existe una programación de los aparatos para que lleven inserto en sus cálculos tales márgenes, cuando se les permite funcionar con ellos, o por lo menos esa corrección no consta. La consecuencia debe ser, pues, que si a esa velocidad de la pantalla no se le ha deducido el margen de error tolerable, el interesado y en este caso el Tribunal debe hacerlo por permitírsele la norma.

*****a la Orden ICT/155/2020, de 7 de Febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida, y concretamente a su 1.10 del Apéndice 1 (Requisitos esenciales específicos para cinemómetros), que exige dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes: uno de ellos mostrará una visión panorámica del vehículo y el otro su placa de identificación. Y es que, en este caso concreto la Administración solo cuenta con una Fotografía y no con 2 que es lo exigido.**

Y al respecto alegamos la **Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Córdoba, de 6 de Marzo de 2018 cuyo fallo fue:** *El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Córdoba acaba estimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del conductor, declara la **nulidad** de la resolución impugnada por no ser conforme a Derecho y condena a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, todo ello con expresa imposición de las **costas procesales** a esta última.*

Cuarta.- En este sentido, cabe poner de manifiesto, que no han sido aportadas las pruebas solicitadas, sin Justificación para ello.

En relación a ello, el Artículo 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referido a los medios y período de prueba establece que:





3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Por esta razón, considera el Denunciado que ha sido vulnerado el procedimiento legalmente establecido por el Artículo 77.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

Así, el Artículo 77 citado establece el Derecho de pedir la práctica de las pruebas admisibles en Derecho a fin de acreditar los hechos que sean relevantes para la decisión de un procedimiento, cuando así lo requiera la naturaleza de los mismos hechos o cuando estos no se tengan por ciertos.

Por lo tanto, tal como prevé el apartado 3 de dicho Artículo, la única posibilidad de rechazar las pruebas propuestas por el interesado será cuando sea manifiestamente improcedente o innecesaria, mediante Resolución motivada.

Asimismo, la Sentencia nº 119 del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca insiste en este criterio al decir:

"Cuando se declare la improcedencia de la prueba propuesta deberá efectuarse mediante resolución motivada -art. 13.1 apodo 2º del RD. 320/94, en relación con el art. 137.4 párrafo 2º de la Ley 30/92".

También cabe citar la Sentencia nº 1393 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 26 de octubre de 1999:

"No se practicó tal prueba ni se motivó su denegación. El art. 13 del Decreto 320/1994 establece que la denegación de pruebas será motivada, así como que instruido el procedimiento se dará traslado de la propuesta de resolución para alegaciones. La ausencia de este trámite procedimental provoca indefensión y la nulidad de la resolución, especialmente si las pruebas solicitadas tienen por objeto determinar el correcto funcionamiento de los medios técnicos que son el soporte de la sanción."

Además el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala igualmente con relación a la motivación la necesidad de que los actos administrativos lo estén y tal motivación ha de ser entendida en el sentido que señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 18-5-1991:

"La doctrina científica ha señalado que la motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. No es un requisito meramente formal, sino de fondo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que habrá que determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate -Sentencias de 23 de diciembre de 1969, 7 de octubre de 1970".

El Tribunal Constitucional asimismo en Sentencia de 17 de Julio de 1981 enseña que «la motivación es no sólo una elemental cortesía, sino un requisito del acto de sacrificio de derechos» y que «debe realizarse con la amplitud necesaria para el debido conocimiento de los interesados y su posterior defensa de derechos» - Sentencia de 16 de junio de 1982.

Es evidente que nos encontramos en un supuesto clarísimo de indefensión por cuanto que se ha dictado un acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido al carecer de motivación sobre la decisión de denegar la práctica de las pruebas propuestas por el





denunciado, al carecer de motivación el hecho de no practicar las pruebas solicitadas.

En apoyo de esta tesis cabe citar el *Artículo 53 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, que estipula expresamente como derecho de los ciudadanos:

Artículo 53. *Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.*

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Pues bien, todo lo cual, junto al resto de pruebas solicitadas han sido inmotivada e injustamente denegado.

Quinta.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Se vulnera el Principio de Proporcionalidad de las sanciones que se establece en el Artículo 29 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*, según el cual:

3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:

- a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.*
- b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.*
- c) La naturaleza de los perjuicios causados.*
- d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.*

Como puede apreciarse del Expediente administrativo, ninguna de dichas tres circunstancias se da en el presente caso, siendo, pues, el acaecimiento de los hechos totalmente fortuito, por lo que debe aplicarse el magisterio del Tribunal Supremo que viene manteniendo (Sentencias de 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 3 de mayo de 1995), que el principio de proporcionalidad no puede sustraerse al control jurisdiccional pues la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida.





En virtud de lo expuesto, **SOLICITO:**

Que se tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN dentro del plazo establecido, y tras la admisión y práctica de las pruebas propuestas, y las demás actuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas de procedimiento y sustantivas aplicables, se dicte Resolución en la que se declare la NULIDAD de la Resolución impugnada y el ARCHIVO de las actuaciones, por ser de Justicia.

OTROSÍ DIGO: Que interesa a esta parte, se aporten las pruebas existentes en el Expediente que acrediten la comisión de la presunta infracción.

Es Justicia que solicito en Barcelona, a 27 de enero de 2026

Firmado. **SARA OLIVA GARCIA**

Multiyia
SERVEIS JURIDICS
Tel. 93 253 14 11 - Fax 902 00 60 42
Pda. General Mitre, 169-171 - 08022 Barcelona *PO*





AUTORIZACION PARTICULAR

F473-PR-7.5.1-04 Rev. 02

CL. 17121

D./Dña. SARA OLIVA GARCIA, con DNI/NIF: 38875727T, y domicilio en C/ PEREZ GALDOS 37,
3-2, 08012 BARCELONA.

AUTORIZA a MAITE MORENTE DE LA FUENTE, con DNI: 35059210B, como representante legal de la Empresa MULTIVIA NEGOCIADO Y DEFENSA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA ESPAÑA SL, con CIF: B62798210, y domicilio en Ronda General Mitre 169-171 – Local Bajos, 08022 de Barcelona, a presentar en su nombre, y ante cualquier Administración Pública: Recursos, Escritos y/o documentación, en relación a los servicios contratados, y durante la vigencia de los mismos, así como a recibir completa información, vista y/o copia de los Expedientes en los que soy parte interesada.

AUTORIZANTE

x

AUTORIZADA

Barcelona

MULTIVIA NEGOCIADO Y DEFENSA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA ESPAÑA, SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de tramitar los servicios contratados de asesoramiento, información y gestión y serán conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se eliminarán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a MULTIVIA NEGOCIADO Y DEFENSA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA ESPAÑA, SL en Ronda General Mitre, 169-171 - 08022 BARCELONA (Barcelona). Email: Ronda General Mitre, 169-171 - 08022 BARCELONA (Barcelona). Email: info@xvia-serviciosjuridicos.com y el de reclamación a www.agpd.es.



